

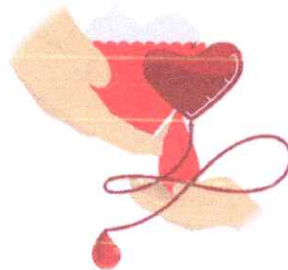
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA KOTA MALANG



TENTANG

PELAYANAN DARAH TRANSFUSI BAGI PASIEN YANG DI RAWAT

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

TAHUN 2024

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA MALANG

TENTANG
PENYEDIAAN DARAH
DI RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Nomor : 1790/E-PKS/DIR/XI/2023
 Nomor : 22402.06.27/UTD/XI/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (20-11-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS, Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko, Singosari - Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Imam Buchori, M.Si, Ketua PMI Kota Malang berkedudukan di Jalan Buring No. 19 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing - masing disebut pihak.

PARA PIHAK telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Pelayanan Darah Transfusi bagi Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit (RS) Prima Husada Malang adalah Instansi pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Asuransi lain.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **Pasien Peserta Asuransi** adalah Pasien yang dirawat di RS Prima Husada Malang yang perusahaan asuransinya bekerja sama dengan RS Prima Husada Malang;
3. **Palang Merah Indonesia (PMI)** Kota Malang adalah Organisasi Perhimpunan Nasional yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan dan kepalangmerahan;
4. **Unit Transfusi Darah (UTD) PMI** Kota Malang adalah bagian dari PMI yang melayani donor darah, penyediaan darah dan komponen darah untuk transfusi;
5. **BPPD** (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengolahan darah transfusi yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Malang.

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2023 nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
10. Surat dari Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tanggal 14 Juli 2023 nomor 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI;
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 8 September 2023 nomor 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;
12. Surat Keputusan Walikota Malang tanggal 13 Oktober 2023 nomor 188.45/308/35.73.112/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Kota Malang.
13. Keputusan Pengurus PMI Kota Malang nomor : 1865/02.06.27/KEP/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Perubahan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dan Pemeriksaan Laboratorium Lainnya di Unit Donor Darah PMI Kota Malang.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **Pasien Peserta Asuransi** adalah Pasien yang dirawat di RS Prima Husada Malang yang perusahaan asuransinya bekerja sama dengan RS Prima Husada Malang;
3. **Palang Merah Indonesia (PMI)** Kota Malang adalah Organisasi Perhimpunan Nasional yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan dan kepalangmerahan;
4. **Unit Transfusi Darah (UTD)** PMI Kota Malang adalah bagian dari PMI yang melayani donor darah, penyediaan darah dan komponen darah untuk transfusi;
5. **BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah)** adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengolahan darah transfusi yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus PMI Kota Malang.

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2023 nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);
10. Surat dari Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tanggal 14 Juli 2023 nomor 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI;
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 8 September 2023 nomor 188/452/KPTS/013/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Provinsi Jawa Timur;
12. Surat Keputusan Walikota Malang tanggal 13 Oktober 2023 nomor 188.45/308/35.73.112/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Kota Malang.
13. Keputusan Pengurus PMI Kota Malang nomor : 1865/02.06.27/KEP/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Perubahan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dan Pemeriksaan Laboratorium Lainnya di Unit Donor Darah PMI Kota Malang.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam Pelayanan Darah Transfusi bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Asuransi Lain yang dirawat di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup kerjasama PARA PIHAK adalah mengenai pelayanan darah dan komponen darah transfusi untuk Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Asuransi Lain yang di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Malang yang dalam hal ini PIHAK KEDUA tidak menagih secara langsung pada pasien akan tetapi dengan sistim klaim melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal - pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Mendapat pelayanan darah transfusi dari PIHAK KEDUA sesuai yang dibutuhkan dan sesuai dengan persediaan darah transfusi yang ada di PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pemakaian darah transfusi dan jumlah tagihan oleh PIHAK KEDUA;
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal - pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Membayar biaya pelayanan atas pelayanan darah transfusi yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Asuransi Lain sesuai tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Membantu menyediakan donor pengganti pada saat darah transfusi yang dibutuhkan tidak tersedia di PIHAK KEDUA;
 - c. Berpartisipasi aktif menyelenggarakan kegiatan donor darah di Lingkungan Kerja PIHAK PERTAMA.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal - pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengajukan klaim penagihan BPPD kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Memperoleh pembayaran BPPD dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan darah transfusi yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Asuransi Lain
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal - pasal lain Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Melayani permintaan darah transfusi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kondisi persediaan darah yang ada di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan data dan informasi tentang persediaan darah transfusi yang ada di **PIHAK KEDUA**, dan jumlah pemakaian darah transfusi per bulan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mengajukan tagihan BPPD atas biaya pelayanan labu darah secara teratur setiap bulan disertai dengan bukti- bukti penggunaan darah transfusi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

TATA CARA PENGAMBILAN DARAH TRANSFUSI

1. Pengambilan darah transfusi dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Prima Husada Malang dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Kelengkapan pengambilan darah transfusi terdiri dari:
 - a. Membawa formulir permintaan darah transfusi berkop rumah sakit yang telah ditandatangani oleh dokter yang merawat dan diberi cap rumah sakit, minimal rangkap 3;
 - b. Membawa contoh darah pasien, apabila usia pasien 0 - 3 bulan minimal 2 ml dan usia pasien $\geq$ 4 bulan minimal 3 ml dengan ketentuan:
 - 1) Contoh darah pasien ditampung dalam tabung dengan *antikoagulan* (tutup tabung warna ungu);

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) Pengambilan contoh darah pasien dilakukan dengan sekali tusuk;
- 3) Apabila pengambilan contoh darah diambil dari infus, maka infus harus distop 5 -10 menit sebelumnya dan 10 ml contoh darah pertama harus dibuang;
- 4) Hindari contoh darah yang *hemolysis*;
- 5) Beri label pada contoh darah yang memuat identitas pasien meliputi nama pasien, nomor status pasien, jenis kelamin, umur/tanggal lahir, nama dokter yang merawat, tanggal dan waktu pengambilan contoh darah dan inisial petugas pengambil contoh darah;
- 6) Seluruh informasi yang tercantum pada label contoh darah harus sama dengan informasi yang tercantum pada formulir permintaan darah.
- c. Formulir permintaan darah dan contoh darah pasien beserta persyaratan lainnya dikemas dalam satu wadah atau plastik bila memungkinkan bertambang *biohazard*;
- d. Siapkan *coldbox* dengan suhu maksimal 10°C khusus untuk membawa perlengkapan permintaan darah transfusi dan sekaligus sebagai sarana membawa darah transfusi dari UTD PMI ke Rumah Sakit.
3. Kelengkapan tambahan pengambilan darah transfusi bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan asuransi lain terdiri dari:
 - a. Membawa fotocopy Kartu Peserta BPJS Kesehatan atau kartu lain yang dinyatakan syah rangkap 3;
 - b. Membawa Surat Eligibilitas Peserta atau Surat Pengantar rangkap 3;
4. Apabila terdapat permintaan darah transfusi dari Pasien Peserta BPJS Kesehatan dan Asuransi Lain tetapi belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini maka akan dikenakan tagihan langsung sesuai BPPD yang berlaku.
5. Apabila persyaratan telah dilengkapi BPPD tunai dapat diambil kembali dalam waktu 3 X 24 jam dengan membawa persyaratan dan kuitansi BPPD asli.

Pasal 8

SISTIM PENERIMAAN DAN PENARIKAN DARAH TRANSFUSI

Darah yang telah diterima **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan pada **PIHAK KEDUA**, untuk itu **PIHAK PERTAMA** harus melakukan proses serah terima dan pemeriksaan secara visual pada tiap-tiap darah yang diambil oleh **PIHAK PERTAMA**, apabila ditemukan :

1. Darah keruh/lisis saat diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak dan mengembalikan darah tersebut saat itu juga.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Darah yang diterima **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pemeriksaan untuk beberapa pasien ditemukan hasil *incompatible* maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti darah tanpa ada persyaratan.
3. Apabila terdapat salah satu komponen darah yang diambil oleh **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan, maka **PIHAK KEDUA** berhak menarik kembali komponen darah lain yang berasal dari darah lengkap yang sama dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila terjadi reaksi samping atau reaksi alergi dari proses transfusi darah, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan :
 - a. Dokumen kronologi kejadian reaksi samping beserta tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Sisa darah dalam labu darah
 - c. Sampel darah pasien terbaru sesuai ketentuan pada pasal 7 poin 2 b.

Pasal 9

BIAYA PENGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

1. Besarnya BPPD berpedoman pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus PMI Kota Malang yaitu:
 - a. Darah lengkap (*Whole Blood*) dan Komponen (*Packed Red Cell, Liquid Plasma, Thrombosit Consentrates*) Rp. 490.000,- (*empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) per kantong darah;
 - b. Darah *Trombopheresis* sebesar Rp 3.725.000,- (*tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Darah PRC Leukodepleted sebesar Rp 880.000,- (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
2. Apabila dalam masa perjanjian ini berjalan, Tarif BPPD sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 1 di atas mengalami perubahan, maka **PARA PIHAK** bersepakat menyesuaikan dengan Tarif BPPD yang baru;
3. Perubahan Tarif BPPD pelayanan labu darah transfusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini akan dibuatkan perubahan melalui Addendum dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengajuan tagihan biaya dilakukan secara kolektif pada bulan berikutnya sebelum tanggal 10;
2. Kelengkapan pengajuan klaim pelayanan darah adalah formulir bukti permintaan dan penyerahan darah;
3. Rekapitulasi daftar tagihan memuat antara lain:
 - a. Nama pasien;
 - b. Tanggal Pelayanan;
 - c. Jenis Darah/Macam Darah;
 - d. Jumlah biaya pelayanan keseluruhan;
 - e. Jumlah biaya yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening yang ditetapkan oleh PMI Kota Malang yaitu:

Nama Bank : Bank Jatim Cabang Malang

Nomor Rekening : 0041050764

Atas nama : PMI Cabang Kota Malang

Beban atas biaya bank ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Jika pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank maka **PIHAK PERTAMA** mengirimkan copy bukti transfer bank kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembayaran, kemudian **PIHAK KEDUA** membuat kuitansi penerimaan rangkap 3 (tiga);

Pasal 11

VERIFIKASI DATA TAGIHAN

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi atas klaim BPPD yang diajukan dan menetapkan nilai ganti sesuai tarif BPPD yang telah disepakati bersama;
2. Apabila dari hasil verifikasi terdapat kekurangan bukti pendukung, dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah klaim pelayanan diterima, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk segera melengkapi kekurangan tersebut yang selanjutnya dapat diajukan sebagai klaim ulangan;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Klaim pelayanan yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi keabsahannya, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah klaim diterima sudah harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **01 Desember 2023** dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**;
2. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini;
3. Apabila selambat - lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian secara otomatis berakhir.

Pasal 13

SANKSI - SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal - hal sebagaimana berikut:
 - a. Tidak melayani Pasien Rumah Sakit Enggal Dengan sesuai dengan kewajibannya sebagai institusi pelayanan darah transfusi dan atau;
 - b. Memungut biaya tambahan kecuali sesuai dengan ketentuan.

Maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan darah transfusi yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak;

2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberlakukan BPPD secara langsung pada pasien yang membutuhkan darah transfusi kecuali ada penjelasan yang dapat diterima oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai tagihan BPPD 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pembatalan sepihak oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut **FORCE MAJEURE**) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik - baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagai dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 16

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat - menyurat atau pemberitahuan - pemberitahuan atau pernyataan - pernyataan atau persetujuan - persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau *e-mail* di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Prima Husada Malang
 Jl. Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko,
 Singosari - Malang
 Telp. (0341) 458679 Faksimile : (0341) 441874
 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
 Nara hubung: Humas Marketing
 Fitria AMd.Keb., SKM
 08113507164

PIHAK KEDUA : PMI Kota Malang
 Jl. Buring Nomor 19 Malang Telp. (0341) 364617
 Up. Kepala UTD PMI Kota Malang
 Telp/Fax (0341) 324018
 e-mail : utd.pmi_malang@yahoo.co.id
 Nara hubung: dr. Enny Sekar Rengganingati, M.M

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh Para Pihak secara tertulis;

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman. Sedangkan pengiriman melalui e-mail setelah terdapat pemberitahuan e-mail telah terkirim dan mohon dikonfirmasi melalui telephon maupun pesan melalui aplikasi *whatsapp*.

Pasal 17 LAIN - LAIN

1. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya;

2. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (Addendum / amandemen) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Batasan Tanggung Jawab

- a. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Pasien yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Pasien kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti,

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan atau kesalahan dalam memberikan Pelayanan Darah Transfusi;

- b. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pemberian darah transfusi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 18

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat **PARA PIHAK** dan dibuat berdasarkan musyawarah **PARA PIHAK**;
2. Perubahan terhadap hal - hal yang ada dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama Para Pihak sepanjang tidak menyimpang dari Perjanjian Kerja Sama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing - masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Malang



10000
METERAI
TEMPEL
GF52AAKX649432262

Drs. Imami Buchori, M. Si
Ketua

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit
PRIMA HUSADA MALANG



dr. Ekowati S.K.P, MMRS
Direktur

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	